



RESOLUCIÓN 179-2026/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (COMISIÓN)
DENUNCIANTE : MAGDALYNE MARGOTH YSIQUE SANTIAGO (SEÑORA YSIQUE)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A. (BANCO BBVA)¹
MATERIAS : DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL RIS
ACTIVIDADES : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Los Olivos, 20 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

1. Por Resolución 2 del 29 de agosto de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (Secretaría Técnica), admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Ysique contra Banco BBVA, el 31 de marzo de 2024², por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código), en los siguientes términos:

«**PRIMERO:** Admitir a trámite la denuncia del 31 de marzo de 2024, subsanada el 15 de agosto de 2024, presentada por la señora Magdalyn Margoth Ysique Santiago contra el Banco BBVA Perú por:

- (i) Presunta infracción al numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el denunciado no habría brindado información completa a la denunciante sobre las operaciones realizadas en la cuenta CTS N° 0011-****-**-****231650, toda vez que del reporte del estado de cuenta brindado no obran los retiros realizados por ventanilla.
- (ii) Presuntas infracciones al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el denunciado:
 - (a) No habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen operaciones efectuadas desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 7 de junio de 2023 de acuerdo al Cuadro 1, las cuales fueron cargadas en la cuenta CTS N° 0011-****-**-****231650 de titularidad de la denunciante.

¹ RUC 20100130204.

² Complementado mediante escrito del 15 de agosto de 2024.



Cuadro 1

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	11-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
2	16-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
3	18-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
4	22-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
5	24-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
6	02-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
7	09-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
8	17-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
9	22-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
10	23-12-2021	CJ B24 OF LA PERLA	S/ 500,00
11	25-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
12	30-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
13	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 2 000,00
14	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
15	10-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
16	11-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
17	17-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1000,00
18	20-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
19	24-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 800,00
20	01-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
21	05-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
22	10-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
23	15-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
24	17-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
25	22-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
26	29-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
27	10-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 500,00
28	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
29	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
30	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
31	15-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
32	17-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
33	18-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
34	21-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 300,00
35	21-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
36	24-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
37	26-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
38	30-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
39	02-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
40	04-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
41	07-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
TOTAL			S/ 26 200,00

- (b) No habría cumplido con entregar a la denunciante las cámaras de seguridad de los establecimientos donde se realizaron las operaciones cuestionadas, pese a haberlo solicitado, mediante el Reclamo N° 16062301403 del 16 de junio de 2023.» (sic)

(Énfasis y subrayado agregado)

Descargos

2. El 20 de noviembre de 2024, Banco BBVA presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

Respecto a la información incompleta en los reportes del estado de cuenta:



- (i) No obran medios probatorios para evidenciar la conducta infractora alegada, en tanto no se ha sustentado cuáles serían las operaciones que, a criterio de la denunciante, se habría realizado por ventanilla.
- (ii) Evidenciamos una falta de conocimiento para dar adecuada lectura a los movimientos bancarios, ello pues, cuando se procesan retiros por ventanilla, aparece la glosa correspondiente al retiro por ventanilla.

Respecto a las operaciones no reconocidas:

- (iii) Debe declararse la improcedencia parcial de la denuncia, ello, en tanto las operaciones del 1 al 12 del Cuadro 1 se encuentran prescritas.
- (iv) La denunciante tuvo la posibilidad de conocer los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros; por lo que, pudo advertir la supuesta sustracción de su dinero.
- (v) En virtud del “Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios”, así como de las “Cláusulas Generales de Contratación para Operaciones Pasivas y/o Servicios”, el cliente asume la responsabilidad por las operaciones realizadas antes del bloqueo de la tarjeta.
- (vi) Se presume que quien utiliza la tarjeta y claves de acceso es el propio titular; por lo que, en el caso concreto, los retiros por cajero cuestionados se realizaron con el uso conjunto del plástico y la clave secreta.
- (vii) Proporciona impresión de su sistema interno, denominado “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31”, en virtud del cual se acredita la validez de las operaciones cuestionadas, las cuales se realizaron con tarjeta y clave secreta. De igual forma, adjunta las Winchas Auditoras emitidas por los cajeros automáticos, las acreditan fehacientemente la validez de las operaciones.
- (viii) La tarjeta fue bloqueada el 16 de junio de 2024, luego de haberse procesado todas las operaciones bancarias no reconocidas.
- (ix) La denunciante no ha manifestado que las operaciones discutidas son distintas a su patrón de consumo.
- (x) El Reglamento de Ciberseguridad no resulta aplicable en el presente caso, por la naturaleza de las operaciones, no debiéndose verificar el parámetro de autenticación reforzada.
- (xi) Sin perjuicio de ello, la autenticación reforzada para operaciones por cajero podría consistir en la presencia del chip en la tarjeta y la clave secreta del tarjetahabiente, ello, de acuerdo con lo señalado en el Oficio 12205-2024-SBS.

Respecto a la entrega de las cámaras de seguridad:

- (xii) No es cierto que no se haya cumplido con entregar las cámaras de seguridad a la denunciante, sino, se le indicó que se habría la búsqueda de la información y que, en caso sean ubicadas, se podrían a disposición de la administración.
- (xiii) La Resolución Ministerial 0689-2000-IN-1701, norma sectorial que regula las medidas de seguridad que las entidades supervisadas por la SBS deben cumplir, establece requisitos mínimos que las entidades deben implementar,



siendo que entre estas medidas no se verifica la exigencia de un circuito de cámaras de seguridad al interior o exterior de sus agencias.

Actuaciones posteriores

3. Por Resolución 3 del 27 de octubre de 2025, se requirió a Banco BBVA que proporcione la información contenida en los enlaces drives consignados en su escrito del 20 de noviembre de 2024.
4. El 28 de octubre de 2025, Banco BBVA absolvió el requerimiento de información.

Informe Final de Instrucción

5. Por Resolución 5 del 10 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción 697-2025/ILN-CPC del 10 de setiembre de 2025 y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones.
6. El 12 de diciembre de 2025, Banco BBVA presentó observaciones, reiterando sus argumentos y agregando lo siguiente:
 - (i) La denunciante ha reconocido haber descuidado sus mecanismos de seguridad como titular de la tarjeta, permitiendo el acceso a un tercero.
 - (ii) En la medida que la autoridad administrativa ha tenido dificultades para acceder y dar lectura a la información adjunta en los enlaces drives, cumple con remitir nuevamente dicha información, en formato pdf.
7. La señora Ysique no presentó observaciones.

ANÁLISIS

Cuestión previa

Sobre la prescripción de la potestad sancionadora

8. El artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG)³ señala que, al iniciar un procedimiento, las autoridades administrativas, de oficio, deben asegurarse de su propia competencia. En ese sentido, la Administración se encuentra obligada a revisar, incluso de oficio, los requisitos de procedencia, entre ellos su competencia, siendo este uno de los presupuestos fundamentales para que la Administración pueda analizar el fondo de lo reclamado por el administrado, pues en caso de que se

3

DECRETO SUPLENTO N° 004-2019-JUS, DECRETO SUPLENTO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo 91.- Control de competencia

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.



desprenda de los actuados que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado, se deberá declarar la improcedencia de dicha denuncia.

9. La prescripción en materia administrativa consiste en la extinción de la potestad de la autoridad para investigar la comisión de una posible conducta ilícita, que acarrea ineludiblemente la pérdida del *ius puniendi* del Estado, eliminando, por ende, la posibilidad de que pueda determinar la existencia de una conducta infractora y pueda imponer válidamente una sanción al responsable.
10. En ese sentido, el artículo 121 del Código establece que, en materia de Protección al Consumidor, el plazo de prescripción para investigar y sancionar las infracciones administrativas a las disposiciones del Código vence a los dos (2) años contados a partir del día en que la misma se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada. Precisa, además, que para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión, se aplica lo dispuesto en el TUO de la LPAG.
11. El artículo 252.2 del TUO de la LPAG dispone que el cómputo del plazo de prescripción de la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, comenzará a partir de: (i) el día en que la infracción se hubiera cometido, en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes; (ii) el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción, en el caso de infracciones continuadas; o (iii) el día en que la acción cesó, en el caso de las infracciones permanentes. Cabe precisar que el cómputo del plazo de prescripción se suspenderá a partir del día en el que el consumidor interpone su denuncia.
12. Transcurrido el plazo establecido por el artículo 121 del Código, el Órgano Resolutivo pierde la potestad de investigar y sancionar las infracciones que hubieran podido cometer los proveedores en la venta de bienes y la prestación de servicios. De ahí que el citado artículo 108 del Código establezca que la autoridad administrativa declarará la improcedencia de la denuncia de parte cuando se verifique la prescripción de la potestad sancionadora.
13. Ahora bien, antes de continuar con el análisis de los hechos infractores, es importante realizar una diferenciación entre las infracciones instantáneas y las infracciones permanentes. Las primeras se caracterizan porque queda consumada en un solo instante, esto es, *“la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce en un momento determinado, (...) sin producir una situación antijurídica duradera”*⁴.
14. Por su parte, una infracción continuada es aquella mediante la cual los administrados *«realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario»*⁵; es decir, en este tipo de conductas prima la pluralidad de actos los cuales vulneran un mismo precepto legal.

⁴ BACA ONETO, Víctor Sebastián. La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Revista Derecho & Sociedad N° 37. Año 2012. P. 268.

⁵ Ídem.

15. Ahora, la Sala Especialidad en Protección al Consumidor (Sala) ha señalado que deberá tenerse en cuenta si el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos (2) años siguientes a su ocurrencia, puesto que en ese supuesto el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora, o de la posibilidad de conocimiento.

Lineamientos sobre Protección al Consumidor

**8. Inicio e interrupción del cómputo del plazo prescriptorio
(...)**

Si bien el artículo 121 del Código establece como regla general que el plazo de prescripción se computa a partir de cometida u ocurrida la infracción administrativa, existen situaciones excepcionales en las que el consumidor no conocía o no podía conocer la conducta infractora dentro de los dos años siguientes de ocurrida, debido a su ocultamiento por parte del proveedor o a la naturaleza de la infracción. En dichos supuestos, el consumidor recién puede ejercer su derecho de acción interponiendo la respectiva denuncia ante el Indecopi, a partir del momento en que conoce o pudo conocer la ocurrencia de la infracción.

Por lo tanto, en los procedimientos de parte, cuando se verifique que el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia, el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora o de la posibilidad de conocimiento.

(Énfasis y subrayado agregado)

16. Cabe precisar que, el criterio desarrollado por la Sala encuentra su sustento en la misión tuitiva de los procedimientos de protección al consumidor, la naturaleza de la prescripción, el derecho de acción del denunciante y al principio pro consumidor⁶, pues, de aplicarse literalmente el artículo 121 del Código no permitiría cumplir la finalidad del instituto de la prescripción y vulneraría abiertamente el derecho de acción del consumidor a efectos de exigir en un procedimiento administrativo en que eventualmente se sancione la afectación de sus derechos y, de ser el caso, se dicte una medida correctiva a su favor⁷.
17. Por lo tanto, en los procedimientos de parte, cuando se verifique que el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos (2) años siguientes a su ocurrencia, el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora, o de la posibilidad de conocimiento.

⁶ Así, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia expedida en el Exp. N° 0858-2003AA/TC lo siguiente:
13. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la primera parte del artículo 65 de la Constitución contiene un genérico deber especial de protección del consumidor y usuario que asume el Estado, cuyas formas como puede concretizarse, se traducen, sólo de manera enunciativa en garantizar "el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado", así como en velar, "en particular, por la salud y la seguridad de la población".

⁷ Un caso donde se aplicó excepcionalmente el criterio del conocimiento fue la Resolución 3657-2012/SPC-INDECOPI del 20 de diciembre de 2012, en los seguidos por la señora Mercedes del Rosario Iparraguirre Vásquez contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.



18. En atención a lo expuesto, para efectos de aplicar el plazo de prescripción, se deberá atender primero la naturaleza de los hechos denunciados y definir una identidad con el tipo de infracción. Luego de ello, resultará necesario contabilizar el tiempo transcurrido para verificar si la potestad sancionadora ha prescrito.

Caso Concreto

19. El señor Ysique denunció que Banco BBVA, por presuntas infracciones al artículo 19 del Código, en tanto el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante:

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	11-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
2	16-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
3	18-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
4	22-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
5	24-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
6	02-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
7	09-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
8	17-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
9	22-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
10	23-12-2021	CJ B24 OF LA PERLA	S/ 500,00
11	25-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
12	30-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00

20. En sus descargos, Banco BBVA solicitó la improcedencia de la denuncia en estos extremos, en tanto se habría configurado la prescripción de la potestad sancionadora de la administración.
21. Sobre el particular, de los términos de la denuncia, la señora Ysique ha manifestado que, a partir del 2020, ha venido realizando *“retiros frecuentes”* de su Cuenta CTS, *“los cuales reconozco”*. Asimismo, la propia denunciante manifestó haber tomado conocimiento sobre el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas, *“al momento de realizar un retiro con mi tarjeta de débito 455103*****2897 por un cajero del banco BBVA ubicado en Maranga San Miguel (...) me di cuenta que sólo contaba con S/ 77.22 (sesenta y siete con 22/100 nuevos soles) cuando el importe debía ser mayor en tanto que dicha tarjeta está afiliada a mi cuenta de ahorro CTS”*
22. De esta manera, este Colegiado considera que, cada vez que la denunciante realizada retiros por cajero automático, tenía la posibilidad de conocer el monto del saldo restante depositada en su Cuenta CTS, y con ello advertir el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas.
23. Por ende, la señora Ysique tenía la posibilidad de conocer el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas, desde el momento en que las mismas fueron procesadas, ya sea través de la verificación de su saldo restante los cajeros automáticos o de la revisión de sus estados de cuenta respectivos, esto último

considerando la naturaleza y dinamismo del servicio financiero contratado. Por ende, considerando que las operaciones bancarias fueron procesadas del 11 de noviembre al 30 de diciembre de 2021, la denunciante tenía el derecho de acudir a la autoridad administrativa para cuestionar dichas situaciones, máximo, hasta el 30 de diciembre de 2023.

24. Sin embargo, se aprecia que la denunciante presentó su denuncia el 31 de marzo de 2024, esto es, habiendo transcurrido en exceso el plazo antes descrito; por lo que, es posible verificar la prescripción de la potestad sancionadora de la administración para conocer la presente denuncia en estos extremos.
25. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante; al haberse verificado la prescripción de la potestad sancionada de la administración en este extremo.

Imagen 1

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	11-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
2	16-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
3	18-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
4	22-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
5	24-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
6	02-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
7	09-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
8	17-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
9	22-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
10	23-12-2021	CJ B24 OF LA PERLA	S/ 500,00
11	25-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
12	30-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00

Normativa Aplicable

Sobre el deber de idoneidad

26. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁸.

⁸

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

27. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición⁹.
28. El artículo 104 del Código establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego el proveedor deberá demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad porque existe una ruptura del nexo causal¹⁰.

Sobre la adopción de medidas de seguridad

29. Respecto a las denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas, la Comisión ha definido en pronunciamientos anteriores –en línea con el criterio establecido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (en adelante, la Sala)¹¹– que las imputaciones sobre tales operaciones deben formularse como falta

⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹¹ Conforme a lo establecido en la Resolución 2063-2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018.

«20. En conclusión, este Colegiado considera que la Autoridad Administrativa ejerciendo su labor prevista por el artículo 84° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá imputar y analizar este tipo de denuncias en atención a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, independientemente de si los denunciantes invocan o no expresamente los términos “validez” y/o “medidas de seguridad”, en tanto que esta conducta por sí misma, consistente en el registro de operaciones no reconocidas, incluye tanto el monitoreo, como la validez de las operaciones, acorde a lo desarrollado precedentemente.
(...)»

22. Por lo que, este Colegiado considera necesario variar el criterio adoptado respecto a la interpretación de la normativa sectorial antes citada, con la finalidad de realizar una única imputación de cargos y consiguiente análisis de las denuncias donde el consumidor desconoce las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito o débito, disponiendo que, a partir del presente caso, se omita identificar como presuntas infracciones independientes aquellas referidas a la validez y -de otro lado- a las medidas de seguridad; **siendo lo correcto imputar este tipo de denuncias en atención a la presunta falta de adopción de medidas de seguridad**, cuyo análisis involucrará el sistema de monitoreo empleado y -a su vez- la validez de las operaciones». (Subrayado y énfasis agregados)



de adopción y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes, a fin de evitar el procesamiento de operaciones no reconocidas¹².

30. En ese sentido, cuando se analicen dichos casos, corresponderá: (i) verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad consistentes en evidenciar la concurrencia de los requisitos de validez, esto es, la validación de la identidad del usuario, mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, así como el correcto registro de la tarjeta de débito o crédito; y, (ii) determinar si las operaciones cuestionadas y autorizadas por la entidad financiera resultan acorde al movimiento histórico de transacciones del denunciante (comportamiento habitual de consumo del usuario).
31. En este orden de ideas, conviene traer a colación que mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el **Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad** (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
32. El citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021; sin embargo, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los **procesos de enrolamiento y autenticación** contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que dichas disposiciones son aplicables desde el **2 de julio de 2022** para las empresas supervisadas por la SBS.
33. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
34. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.

¹²

Criterio acogido por esta Comisión mediante Resolución Final 270-2022/ILN-CPC del 27 de mayo de 2022 y Resolución Final 350-2022/ILN-CPC del 15 de julio de 2022.



35. En atención a lo expresado por dicha norma, **no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo.**
36. Cabe precisar, que dicha posición también ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas **únicamente** pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros¹³.
37. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias¹⁴, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
38. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
39. Bajo tal premisa, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), **corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad**, o, en su defecto, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas correspondían al comportamiento habitual del usuario.

Sobre el deber de información

40. El artículo 1 literal b) del Código¹⁷ reconoce el derecho de los consumidores a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar

¹³ Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

¹⁴ Modificado por las Resoluciones SBS 5570-2019; 1278-2020; 0504-2021; y, 3952-2021.



una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

41. En tal sentido, el artículo 2.1 del Código¹⁸ establece que el proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

Análisis del caso en concreto

Sobre el deber de información

42. La señora Ysique denunció que Banco BBVA no le habría brindado información completa sobre las operaciones bancarias realizadas en su Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, en tanto del reporte de estados de cuenta no obran los retiros realizados por ventanilla; lo que constituye una presunta infracción al artículo 2.1 del Código.
43. En este punto, la denunciante alegó el procesamiento de retiros por ventanilla en el periodo comprendido del 6 de junio de 2022 al 7 de junio de 2023, los cuales no se verían reflejados en los estados de cuenta proporcionados por la entidad financiera.
44. En sus descargos, Banco BBVA manifestó haber cumplido con su deber de informar, en tanto no existe sustento sobre el registro de operaciones realizadas por ventanilla. Asimismo, solicitó considerar que, se estaría evidenciando una falta de conocimiento para dar lectura adecuada a los estados de cuenta, ello pues, cuando se procesan retiros por ventanilla, aparece la glosa correspondiente al retiro por ventanilla.
45. Es necesario precisar que, de acuerdo con lo establecido por el numeral 173.2 del TUO de la LPAG¹⁵, es responsabilidad de las partes del procedimiento aportar las pruebas suficientes y necesarias que permitan corroborar la veracidad de sus afirmaciones; siendo que no le corresponde a la autoridad administrativa subrogarse en la posición del administrado al punto de asumir la carga probatoria que recae sobre este.
46. Dada la naturaleza del hecho denunciado, y considerando la posición de su contraparte, corresponde a la señora Ysique evidenciar, siquiera a nivel indiciario, que durante el periodo comprendido del 6 de junio de 2022 al 7 de junio de 2023 realizó operaciones de retiro por ventanilla. Una vez acreditado ello, corresponderá al denunciado demostrar haber reflejado o registrado dichas operaciones en los estados de cuenta respectivos, o, en su defecto, la ocurrencia de otra circunstancia eximente de responsabilidad.

¹⁵

DECRETO SUPREMO 4-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



47. Sin embargo, durante la tramitación del procedimiento, la denunciante no aportó pruebas para evidenciar el procesamiento de este tipo de operaciones bancarias (retiro por ventanilla), pudiendo haber proporcionado copia de vouchers de depósitos. Por ende, dado que no se acreditó la ocurrencia de las circunstancias que sustentan la conducta infractora denunciada, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa en este extremo.
48. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 2.1 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría brindado información completa a la denunciante sobre las operaciones bancarias realizadas en su Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, en tanto del reporte de estados de cuenta no obran los retiros realizados por ventanilla; ello, en tanto no se evidenció la ocurrencia de las circunstancias que sustentan el hecho denunciado.

Sobre la entrega de las cámaras de seguridad

49. La señora Ysique denunció que Banco BBVA no habría cumplido con entregarle las cámaras de seguridad, correspondiente a los establecimientos en donde se realizaron las operaciones no reconocidas, pese a haber sido solicitado mediante Reclamo 16062301403 del 16 de junio de 2023; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.
50. En sus descargos, Banco BBVA manifestó no haber incumplido con la entrega de las cámaras de seguridad, sino, que informó a la denunciante que habría la búsqueda de información y que, en caso sean ubicadas, las podrían a disposición de la administración.
51. Sobre el particular, el artículo 20 del Código¹⁶ señala que, para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor brinda y a las que está obligado por mandato de ley o cualquier otro dispositivo legal vigente que la regule.
52. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Videovigilancia Pública y Privadas¹⁷, dispone que, en el caso de

16

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio. Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

- a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita (...).

17

LEY 30120, LEY DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICA Y PRIVADAS

Artículo 2. Entrega de imágenes y audios de las cámaras de videovigilancia



presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda; o cuando fuere requerido por dichas instituciones.

53. Por otra parte, el artículo 13 del Decreto Legislativo 1218, Decreto que regula el Uso de Cámaras de Videovigilancia¹⁸, señala que cualquier persona, sea una institución pública o privada que tenga acceso a grabaciones, deberá observar la debida reserva y confidencialidad en relación con las mismas. Así también, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo¹⁹ señala que toda persona que cuente con dichas cámaras de videovigilancia que capte o grabe imágenes que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta, debe informar y hacer entrega de dicha información de manera inmediata a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda.
54. Conforme ha sido desarrollado en anteriores pronunciamientos²⁰, esta Comisión advierte que, del marco normativo descrito, se desprende dos (2) obligaciones claras atribuibles a los propietarios de cámaras de videovigilancia: (i) informar y hacer entrega de las grabaciones a la autoridad competente en caso existan indicios razonables de la comisión de delitos y faltas; y, (ii) observar la debida reserva y confidencialidad del contenido de estas.
55. Considerando lo mencionado, los propietarios de cámaras de videovigilancia no se encuentran obligados a facilitar el contenido de las grabaciones a terceros solicitantes distintos a la autoridad competente, aun en el caso que se traten de consumidores afectados por la comisión de un delito o falta, más aún si su manejo se encuentra restringido por el deber de reserva y confidencialidad del contenido de las grabaciones.
56. Por ende, sin perjuicio a que exista o no una solicitud de acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, la entidad financiera debe reservarse el

En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda; o cuando fuere requerido por dichas instituciones.

¹⁸ **DECRETO LEGISLATIVO 1218, DECRETO QUE REGULA EL USO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA**

Artículo 13.- Obligaciones en la captación y grabación de imágenes, videos o audios

Todas las personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas propietarias o poseedoras de cámaras de videovigilancia que capten o graben imágenes, videos o audios deben observar lo siguiente:

a. Cuando aparezcan personas identificables deben observar los principios y disposiciones de la normativa de protección de datos personales.
b. Cualquier persona que, por razón del ejercicio de sus funciones dentro de instituciones públicas o privadas, tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva y confidencialidad en relación con las mismas.

¹⁹ **DECRETO LEGISLATIVO 1218, DECRETO QUE REGULA EL USO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA**

Artículo 14.- Deber de informar y entregar imágenes, videos o audios

La persona natural o jurídica, privada o pública, propietaria o poseedora de cámaras de videovigilancia que capte o grabe imágenes, videos o audios que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta, debe informar y hacer entrega de esta información de manera inmediata a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda.

²⁰ Ver Resolución 418-2019/ILN-CPC del 21 de junio de 2019, Resolución Final 98-2020/ILN-CPC del 14 de febrero de 2020, y Resolución Final 430-2021/ILN-CPC del 16 de julio de 2021.



derecho de brindar acceso a las mismas, priorizando la reserva de estas, no siendo una obligación legal el entregarlas en caso sean solicitadas por personas distintas a las autoridades competentes.

57. De esta manera, no se evidencia que lo cuestionado por la denunciante involucré un incumplimiento a las obligaciones legales establecidas al proveedor de servicios y por ende afecten la idoneidad del servicio; por lo que, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa.
58. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría cumplido con entregarle las cámaras de seguridad, correspondiente a los establecimientos en donde se realizaron las operaciones no reconocidas, pese a haber sido solicitado mediante Reclamo 16062301403 del 16 de junio de 2023; en tanto se verificó que el denunciado no se encuentra obligado a entregar copia de los videos requeridos.

Sobre la adopción de medidas de seguridad

59. La señora Ysique denunció que Banco BBVA no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código:

Imagen 2

(La imagen se encuentra en la siguiente página).

Nº	Fecha de la operación	Detalle	Importe
----	-----------------------	---------	---------

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE****EXPEDIENTE 190-2024/ILN-CPC**

13	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 2 000,00
14	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
15	10-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
16	11-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
17	17-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1000,00
18	20-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
19	24-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 800,00
20	01-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
21	05-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
22	10-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
23	15-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
24	17-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
25	22-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
26	29-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
27	10-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 500,00
28	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
29	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
30	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
31	15-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
32	17-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
33	18-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
34	21-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 300,00
35	21-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
36	24-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
37	26-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
38	30-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
39	02-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
40	04-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
41	07-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00

60. En sus descargos, Banco BBVA manifestó que las referidas operaciones fueron procesadas por cajero automático, haciéndose uso conjunto del plástico de la tarjeta y la clave secreta, encontrándose la tarjeta activa, para lo cual proporcionó impresión del “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y de las winchas auditorias respectivas, en virtud de las cuales se acredita la validez de las operaciones bancarias. Finalmente, solicitó considerar que la denunciante no ha manifestado que las operaciones cuestionadas son distintas a su patrón de consumo.
61. Como punto previo, es necesario precisar que, durante el Estado de Emergencia por la propagación del Covid-19, el Estado Peruano promulgó la Ley 31171, Ley que autoriza la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19²¹, a través de la cual dispuso que se permita a los trabajadores titulares de una Cuenta CTS, a disponer del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios, hasta el 31 de diciembre de 2021.

²¹ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de 2021



62. La referida norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo 010-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley N° 31171, Ley que autoriza la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19²².
63. Posteriormente, se promulgó la Ley 31480, Ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19²³, la cual entró vigencia en mayo de 2022, y autorizó la disposición de la totalidad de fondos de la Cuenta CTS hasta el 31 de diciembre de 2023.
64. En el presente caso, se aprecia que las operaciones fueron realizadas entre el 6 de junio de 2022 y el 7 de junio de 2023, evidenciándose por lo tanto que las mismas se efectuaron durante la vigencia de la normativa sectorial aplicable que autorizaba la disposición total o parcial de la CTS.
65. Ahora bien, con respecto a las siete (7) operaciones procesadas en el periodo del 6 al 24 de junio de 2022, advertimos que las mismas fueron concretadas cuando aún no se encontraba vigente el Reglamento de Ciberseguridad, considerando que dichas disposiciones son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS. Por ende, con respecto a estas operaciones corresponde aplicar el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
66. Con respecto a las veintidós (22) operaciones procesadas en el periodo del 1 de abril al 7 de junio de 2023, advertimos que las mismas fueron concretadas cuando ya se encontraba vigente el Reglamento de Ciberseguridad, por lo que debería aplicarse las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo; sin embargo, al tratarse de operaciones que no fueron procesadas por canales digitales (retiro por cajero automático), únicamente consideraremos para el análisis de responsabilidad las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
67. Por tanto, conforme al marco normativo expuesto previamente, corresponde analizar, en primer lugar, si la(s) operación(es) cuestionada(s) por el denunciante fue(ron) efectuada(s) conforme a los requisitos para su autenticación, esto es, verificación de la tarjeta física, ingreso de clave secreta, entre otros datos de validación (validez de las operaciones), acorde al tipo de operaciones; y, en segundo lugar, si las operaciones cuestionadas resultan acorde a su patrón de consumo (sistema de monitoreo).
68. **Respecto a la validez de las operaciones:** se aprecia que las veintinueve (29) operaciones se constituyen en operaciones realizadas en cajero automático (canal físico), con cargo a una tarjeta de débito. En ese sentido, se procederá a verificar el "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31", así como las Winchas Auditoras respectivas, ambas proporcionadas por la entidad financiera, en donde se advierte el registro de información referente a las operaciones bancarias.

²² Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de mayo de 2021.

²³ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2022.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 190-2024/ILN-CPC

69. Con relación a las dos (2) retiros de S/ 2 000,00 y S/ 500,00, ambas procesadas del 6 de junio de 2022, los referidos reportes internos muestran el registro exitoso de la tarjeta de débito y chip (Tarjeta de débito 4511*****7896), el monto dinerario del retiro en efectivo (S/ 2 000,00 y S/ 500,00), la fecha y hora de las operaciones (06/06/2022 a las 18:31 horas y 22:08 horas, respectivamente), más el registro de la clave secreta de cuatro (4) dígitos (PIN: SI), siendo operaciones realizadas por cajero automático (Cajero 2196 NCR) y con la correcta validación de inicio y cierre de sesión de la cuenta bancaria. Conforme se aprecia en la siguientes imágenes:

Imagen 3 - "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31"

SIGLAS:
TC/TJ: Tarjeta Utilizada
HORA PRO: Horario REAL en que efectivamente se realizó la operación
SRET.DB.ON: Retiro con Tarjeta de Débito satisfactorio.
PEN: Nuevos Soles.
OK: Operación válida con ingreso de tarjeta y clave secreta o "password".
MODO DE INGRESO 51120151310S: 1 en sexta posición = tarjeta presente, 5 en séptima posición: Lectura de Chip, 1 en octava posición = ingreso de clave secreta (PIN)

Imagen 3 - "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31"

FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE	ORIG.	DIV.	IMPORTE CO
06/06/2022	22:08:15	SRET.DB.CTS	CS2196 OF0467	500.00	PEN		
06/06/2022	22:08:15	SRET.DB.CTS	CS2196 OF0467	500.00	PEN		
06/06/2022	22:08:07	5CONS.RT.SG	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	22:08:07	5CONS.RT.SG	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	22:07:58	5CONS.CTS	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	22:07:58	5CONS.CTS	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	22:07:55	5CONS.INTE	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	22:07:55	5CONS.INTE	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:48	SRET.DB.CTS	CS2196 OF0467	2.000.00	PEN		
06/06/2022	18:31:48	SRET.DB.CTS	CS2196 OF0467	2.000.00	PEN		
06/06/2022	18:31:39	5CONS.RT.SG	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:39	5CONS.RT.SG	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:28	5CONS.CTS	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:28	5CONS.CTS	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:28	5CONS.INTE	CS2196 OF0467	0.00	PEN		
06/06/2022	18:31:28	5CONS.INTE	CS2196 OF0467	0.00	PEN		

Imagen 3 - "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31"

OPER.	ORIG.	RESO.	CUC.	CUENTA	FECHA PRO.	HORA PRO.	FECHA CAD.
000972	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:22	**/*/*/*
000972	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:22	**/*/*/*
117945	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:14	**/*/*/*
117945	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:14	**/*/*/*
000971	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:03	**/*/*/*
000971	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	22:08:03	**/*/*/*
000970	0011	08C0	000	001101820200905614	06/06/2022	22:08:02	**/*/*/*
000970	0011	08C0	000	001101820200905614	06/06/2022	22:08:02	**/*/*/*
000920	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:55	**/*/*/*
000920	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:55	**/*/*/*
117780	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:45	**/*/*/*
117780	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:45	**/*/*/*
000919	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:34	**/*/*/*
000919	0011	08C0	000	001100570711231050	06/06/2022	18:31:34	**/*/*/*
000918	0011	08C0	000	001101820200905614	06/06/2022	18:31:33	**/*/*/*
000918	0011	08C0	000	001101820200905614	06/06/2022	18:31:33	**/*/*/*



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 190-2024/ILN-CPC

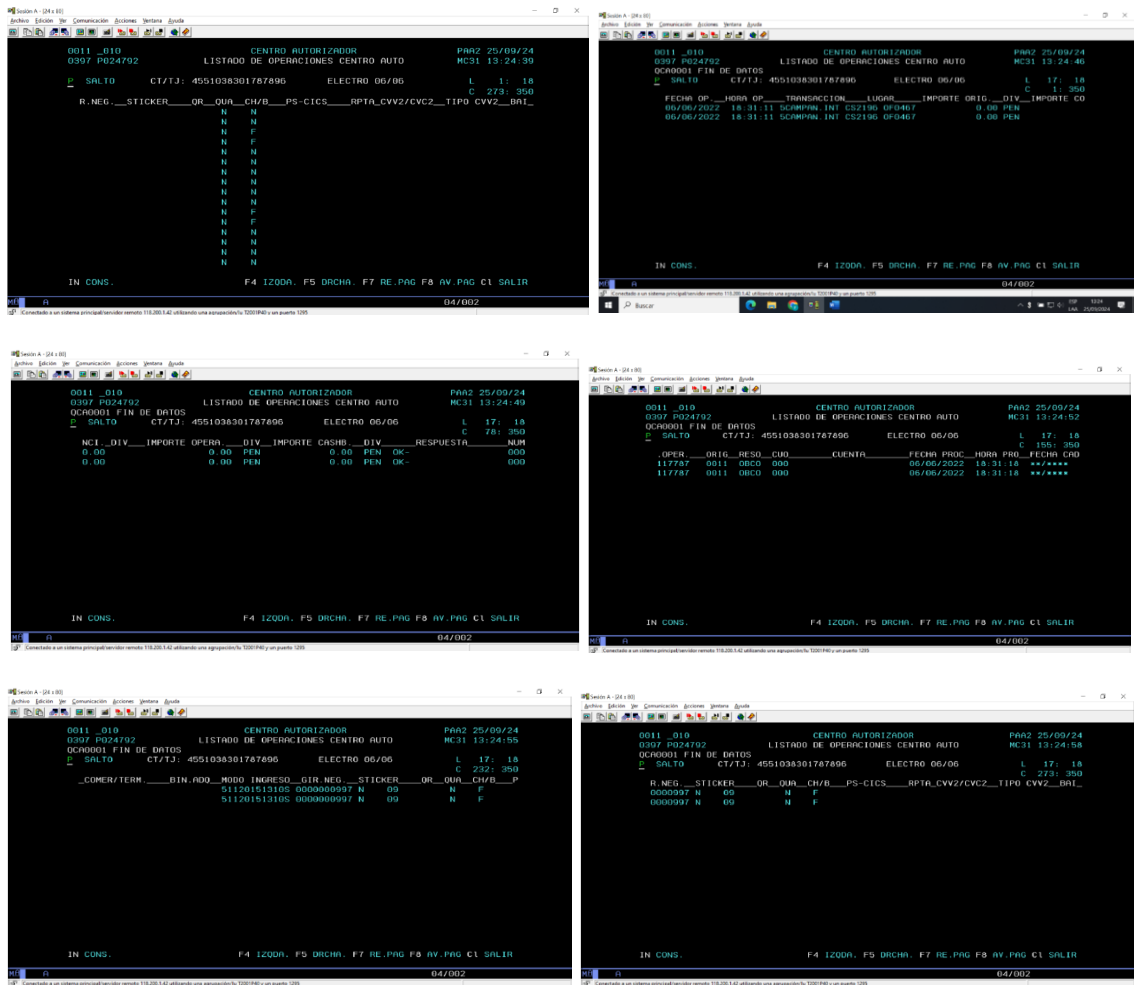


Imagen 4 - “Wincha Auditora de cajero automático” – Cajero 2196 NCR

(La imagen se encuentra en la siguiente página).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 190-2024/ILN-CPC

```
CAJERO 2196 NCR =====4.01.00

CAJERO 2196-----
06/06/22 18:31:01 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455103*****7896
*** OK ATR INTENTO 1 CHIPPOWER: CHIPCARD ONLINE
*** PAN BANDA Y CHIP IGUALES
06/06/22 18:31:05 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
06/06/22 18:31:07 INDICADOR CV3: NO APLICA (0)
06/06/22 18:31:07 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000117786 - REMESA: 0000
06/06/22 18:31:08 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 18:31:08 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
06/06/22 18:31:08 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** VALIDACION EMV - ARQC OK
*** PIN INGRESADO CORRECTO
*** FECHA CONTABLE: 20220606
ID CLIENTE: 22873619 CUENTAS RECIBIDAS: 2
06/06/22 18:31:09 SIN DATOS VALIDOS DE CV3.DESACTIVADOS VALIDO CHIP : "OFF"
[C]950 OFF
06/06/22 18:31:09 CODCAMP: 0000000997 TIPO: 09 TEL N LINEAS: 5
06/06/22 18:31:11 REACCION CLIENTE: NO ACEPTO
06/06/22 18:31:11 SOLICITUD DE TRANSACCION: INTERACCION
NUM. OP: 000000117787 - REMESA: 0000
06/06/22 18:31:12 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 18:31:14 RETIRO DE EFECTIVO
06/06/22 18:31:14 CUENTA AUTOSELECCIONADA: 0011-0102-0200905614 S/
06/06/22 18:31:14 MONEDA AUTOSELECCIONADA: SOLES
06/06/22 18:31:22 MONTO RETIRO: S/ 2,000.00
06/06/22 18:31:23 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA COMISION RETIRO
NUM. OP: 000000117788 - REMESA: 0000
06/06/22 18:31:23 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 18:31:23 NO AUTORIZADA CON CODIGO: 0116
06/06/22 18:31:23 SALDO INSUFICIENTE
06/06/22 18:31:26 MOSTRAR SALDO
06/06/22 18:31:26 RETIRO - CONSULTA POSICION GLOBAL
06/06/22 18:31:26 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA POSICION GLOBAL
*** NUM. OP: 000000000918 - REMESA: 0159
06/06/22 18:31:28 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 18:31:28 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 18:31:28 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA SALDO
*** NUM. OP: 000000000919 - REMESA: 0159
06/06/22 18:31:28 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 18:31:28 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 18:31:30 CUENTA SELECCIONADA: 0011-0057-0711231650 S/
06/06/22 18:31:30 MONEDA AUTOSELECCIONADA: SOLES
06/06/22 18:31:38 MONTO RETIRO: S/ 2,000.00
06/06/22 18:31:38 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA COMISION RETIRO
NUM. OP: 000000117789 - REMESA: 0000
06/06/22 18:31:39 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 18:31:39 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 18:31:39 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 18:31:39 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA DE SEGURO
NUM. OP: 000000117790 - REMESA: 0000
06/06/22 18:31:39 NO AUTORIZADA CON CODIGO: 0260
06/06/22 18:31:39 CLIENTE NO APLICA RETIRO SEGURO
*** OK ATR INTENTO 1 CHIPPOWER: CHIPCARD ONLINE
*** PAN BANDA Y CHIP IGUALES
06/06/22 18:31:45 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
06/06/22 18:31:46 SOLICITUD DE TRANSACCION: RETIRO
*** NUM. OP: 000000000920 - REMESA: 0159
06/06/22 18:31:46 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 18:31:46 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000

06/06/22 22:08:07 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA DE SEGURO
NUM. OP: 000000117945 - REMESA: 0000
06/06/22 22:08:08 NO AUTORIZADA CON CODIGO: 0260
06/06/22 22:08:08 CLIENTE NO APLICA RETIRO SEGURO
*** OK ATR INTENTO 1 CHIPPOWER: CHIPCARD ONLINE
*** PAN BANDA Y CHIP IGUALES
06/06/22 22:08:15 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
*** NUM. OP: 000000000972 - REMESA: 0159
06/06/22 22:08:16 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 22:08:16 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 22:08:16 *** COMPLETION_OK TRANSACCION AUTORIZADA ***
*** VALIDACION EMV - ARPC OK
06/06/22 22:08:16 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 22:08:16 MEZCLA BILLETES: 00(100) 05(100) 00(20)
06/06/22 22:08:29 CLIENTE RETIRA CON VOUCHER
06/06/22 22:08:32 TARJETA RETIRADA
06/06/22 22:08:35 MEZCLA PRESENTADA
06/06/22 22:08:36 *** BILLETES RETIRADOS
06/06/22 22:08:36 CONTADORES ACTUALES
R: 604:100-0000;100-0823;020-0000;R: 840:020-0894;
DISP./ACEP. ACUMULADO EN OPER. ANTERIOR
RETIROS S/ 335,200.00 US$ 12,120.00
DEPOSITOS S/ 0.00 US$ 0.00
CAJERO 2196 NCR =====4.05.00

06/06/22 18:31:47 *** COMPLETION_OK TRANSACCION AUTORIZADA ***
*** VALIDACION EMV - ARPC OK
06/06/22 18:31:47 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 18:31:47 MEZCLA BILLETES: 00(100) 20(100) 00(20)
06/06/22 18:32:07 CLIENTE RETIRA CON VOUCHER
06/06/22 18:32:09 TARJETA RETIRADA
06/06/22 18:32:12 MEZCLA PRESENTADA
06/06/22 18:32:13 *** BILLETES RETIRADOS
06/06/22 18:32:13 CONTADORES ACTUALES
R: 604:100-0000;100-0823;020-0000;R: 840:020-0894;
DISP./ACEP. ACUMULADO EN OPER. ANTERIOR
RETIROS S/ 317,900.00 US$ 12,120.00
DEPOSITOS S/ 0.00 US$ 0.00
CAJERO 2196 NCR =====4.05.00

CAJERO 2196-----
06/06/22 22:07:36 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455103*****7896
*** OK ATR INTENTO 1 CHIPPOWER: CHIPCARD ONLINE
*** PAN BANDA Y CHIP IGUALES
06/06/22 22:07:39 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
06/06/22 22:07:41 INDICADOR CV3: NO APLICA (0)
06/06/22 22:07:41 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000117942 - REMESA: 0000
06/06/22 22:07:42 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 22:07:42 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
06/06/22 22:07:42 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** VALIDACION EMV - ARQC OK
*** PIN INGRESADO CORRECTO
*** FECHA CONTABLE: 20220606
ID CLIENTE: 22873619 CUENTAS RECIBIDAS: 2
06/06/22 22:07:43 SIN DATOS VALIDOS DE CV3.DESACTIVADOS VALIDO CHIP : "OFF"
[C]950 OFF
06/06/22 22:07:43 CODCAMP: TIPO: 00 TEL N LINEAS: 1
06/06/22 22:07:43 NO SE MUESTRA PUBLICIDAD INTERACTIVA, NO APLICA
06/06/22 22:07:45 RETIRO DE EFECTIVO
06/06/22 22:07:45 CUENTA AUTOSELECCIONADA: 0011-0102-0200905614 S/
06/06/22 22:07:45 MONEDA AUTOSELECCIONADA: SOLES
06/06/22 22:07:52 MONTO RETIRO: S/ 500.00
06/06/22 22:07:52 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA COMISION RETIRO
NUM. OP: 000000117943 - REMESA: 0000
06/06/22 22:07:53 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 22:07:53 NO AUTORIZADA CON CODIGO: 0116
06/06/22 22:07:53 SALDO INSUFICIENTE
06/06/22 22:07:55 MOSTRAR SALDO
06/06/22 22:07:55 RETIRO - CONSULTA POSICION GLOBAL
06/06/22 22:07:55 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA POSICION GLOBAL
*** NUM. OP: 000000000970 - REMESA: 0159
06/06/22 22:07:56 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 22:07:56 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 22:07:56 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA SALDO
*** NUM. OP: 000000000971 - REMESA: 0159
06/06/22 22:07:57 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 22:07:57 MONTO COMISION: S/ 0.00
06/06/22 22:07:58 CUENTA SELECCIONADA: 0011-0057-0711231650 S/
06/06/22 22:07:58 MONEDA AUTOSELECCIONADA: SOLES
06/06/22 22:08:06 MONTO RETIRO: S/ 500.00
06/06/22 22:08:06 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA COMISION RETIRO
NUM. OP: 000000117944 - REMESA: 0000
06/06/22 22:08:07 *** VALIDACION MAC: OK
06/06/22 22:08:07 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
06/06/22 22:08:07 MONTO COMISION: S/ 0.00
```

70. Cabe precisar que se ha realizado la misma verificación y análisis sobre las demás operaciones bancarias cuestionadas, las mismas que también cuentan sustentos en el “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y las Winchas Auditoras respectivas; en virtud de ello, este Colegiado ha advertido el registro de la misma información, descrita en el párrafo anterior (registro exitoso de la tarjeta de débito y chip, del monto dinerario del retiro en efectivo, la fecha y hora de las operaciones, el

registro de la clave secreta, identificación del cajero automático, y la correcta validación de inicio y cierre de sesión), para el procesamiento de cada operación.

71. Por ende, con relación las operaciones bancarias cuestionadas, se ha podido verificar su validez al momento de sus procesamientos; por lo que, se procederá a analizar si estas se encontraban dentro del patrón del consumo de la denunciante, a fin de verificar si correspondía que la entidad financiera aplique su sistema de monitoreo.
72. **Respecto al sistema de monitoreo:** se advierte que Banco BBVA adjuntó copia del estado de cuenta de la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la señora Ysique, advirtiéndose que, previo al procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas (descritas en el Cuadro 1), la denunciante ha venido efectuado retiros por cajero automático de S/ 400,00, S/ 600,00, S/ 800,00, S/ 1 000,00, y S/ 1 450,00, asimismo, se aprecia que, el 16 de noviembre de 2022, se registró un (1) retiro de efectivo de S/ 2 000,00 (Descripción de Movimiento: *RET. LIBRE DISPONIBILIDAD*); **siendo estas operaciones no cuestionadas y que la denunciante reconoce su procesamiento.**

Imagen 5

0011-0057-75-0711231650	SALDO DISP CLTE:	7,282.99	PEN
DIVISA.....: SOLES	SALDO ACTUAL :	7,282.99	
SUCURSAL CUENTA.: 0102 OF.CALLAO	EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD		
TITULARES.....: MAGDALYNE MARGOTH YSIQUE SANTIAGO			
FECH MOV	FECH VAL	DESCRIPCION MOVIMIENTO	IMPORTE
11112022	11112022	*A/CTSSO APM TERMINALS CALLAO SOCI	4,303.25
16112022	16112022	RET. LIBRE DISPONIBILIDAD	-2,000.00
22112022	22112022	RET.CJ.B24 BANCO OF. EL PUERTO	-1,300.00
07122022	07122022	RET.CJ.B24 BANCO OF. EL PUERTO	-500.00
30122022	31122022	ABONO INTERESES GANADOS	22.20
16032023	16032023	RET.CJ.B24 BANCO OF.G CHALACA	-120.00
19032023	19032023	RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC.I	-100.00
31032023	31032023	ABONO INTERESES GANADOS	21.19
01042023	01042023	RET.CJ.B24 BANCO OF.G CHALACA	-1,000.00
05042023	05042023	RET.CJ.B24 BANCO OF.G CHALACA	-1,000.00
10042023	10042023	RET.CJ.B24 BANCO OF.G CHALACA	-500.00

73. Asimismo, debe acortarse que las operaciones cuestionadas (retiros por cajero automáticos) fueron procesadas dentro de los límites de disposición de efectivos establecidos por la entidad financiera, según los horarios de las operaciones publicitados en su página web (<https://www.bbva.pe/empresas/canales-de-atencion/cajeros.html#operaciones>):

Imagen 6

Características	Definición del producto	Límites
Conoce los detalles de usar los cajeros BBVA.	Son equipos que te permiten realizar operaciones de manera rápida, eficiente y segura. Solo necesitas tu tarjeta BBVA y tu clave.	Para tu seguridad, la disposición del efectivo está limitada según horario de la siguiente manera: - De 06:00 a.m. a 09:59 p.m. podrás retirar hasta S/3,000 u US\$800 por tarjeta y por día en nuestros cajeros automáticos BBVA. - De 10:00 p.m. a 05:59 a.m. podrás retirar hasta S/1,900 o US\$540 por tarjeta y por día en nuestros cajeros automáticos BBVA. Transferencias: - Límite máximo diario de S/3,500 o US\$1,000.



74. En atención a ello, es posible concluir que las operaciones bancarias cuestionadas se encontraban dentro del patrón habitual de consumo del denunciante; por lo que, esta Comisión considera que no resultaba aplicable alguna medida de seguridad referente al sistema de monitoreo de la entidad financiera.
75. Por tanto, la entidad financiera logró demostrar la validez de la operación cuestionada, no siendo aplicable la adopción de medidas de monitoreo sobre la misma, al corresponder al patrón habitual del denunciante; por lo que, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa en este extremo.
76. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante; ello, en tanto el proveedor acreditó la aplicación de las medidas de seguridad idóneas para el procesamiento de tales operaciones.

Nº	Fecha de la operación	Detalle	Importe
13	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 2 000,00
14	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
15	10-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
16	11-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
17	17-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1000,00
18	20-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
19	24-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 800,00
20	01-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
21	05-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
22	10-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
23	15-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
24	17-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
25	22-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
26	29-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
27	10-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 500,00
28	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
29	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
30	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
31	15-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
32	17-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
33	18-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
34	21-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 300,00
35	21-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
36	24-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
37	26-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
38	30-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
39	02-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
40	04-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
41	07-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00



SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante; al haberse verificado la prescripción de la potestad sancionada de la administración en este extremo.

Nº	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	11-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
2	16-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
3	18-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
4	22-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
5	24-11-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
6	02-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
7	09-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
8	17-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
9	22-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
10	23-12-2021	CJ B24 OF LA PERLA	S/ 500,00
11	25-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
12	30-12-2021	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00

SEGUNDO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 2.1 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría brindado información completa a la denunciante sobre las operaciones bancarias realizadas en su Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, en tanto del reporte de estados de cuenta no obran los retiros realizados por ventanilla; ello, en tanto no se evidenció la ocurrencia de las circunstancias que sustentan el hecho denunciado.

TERCERO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Chira contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría cumplido con entregarle las cámaras de seguridad, correspondiente a los establecimientos en donde se realizaron las operaciones no reconocidas, pese a haber sido solicitado mediante Reclamo 16062301403 del 16 de junio de 2023; en tanto se verificó que el denunciado no se encuentra obligado a entregar copia de los videos requeridos.

CUARTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ysique contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta CTS 0011-****-**-****231650, de titularidad de la denunciante; ello, en tanto el proveedor acreditó la aplicación de las medidas de seguridad idóneas para el procesamiento de tales operaciones.



(La imagen se encuentra en la siguiente página).

Nº	Fecha de la operación	Detalle	Importe
13	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 2 000,00
14	06-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
15	10-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
16	11-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
17	17-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1000,00
18	20-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
19	24-06-2022	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 800,00
20	01-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
21	05-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 1 000,00
22	10-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
23	15-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 600,00
24	17-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 400,00
25	22-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
26	29-04-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
27	10-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 500,00
28	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
29	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
30	13-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
31	15-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
32	17-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
33	18-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
34	21-05-2023	CJ B24 MARANGA	S/ 300,00
35	21-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
36	24-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
37	26-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
38	30-05-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 700,00
39	02-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
40	04-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00
41	07-06-2023	CJ B24 OF GUARDIA CHALACA	S/ 500,00

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación²⁴. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en

24

DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 190-2024/ILN-CPC

un plazo máximo de quince (15) días hábiles²⁵, contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida²⁶.

Con la intervención de los señores comisionados: Javier Mihail Pazos Hayashida, Lorena Pilar Sotelo Huamán y José Luis Liendo Sotomayor.

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA

Presidente

Comisión de Protección al Consumidor
Indecopi Sede Lima Norte

²⁵ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 218. Recursos administrativos (...) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...).

²⁶ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.